

시정·개선요구

【2】

제 목 ▼▼▼▼ 사후관리 불합리

소 관 부 서 대본부 @부, 대본부 @실

사처 @실

조 치 부 서 대본부 @부, 대본부 @실

사처 @실

내 용

2-1

▼▼▼▼ ○○● ○○ 누락 (시정)

1. 업무 개요

우리 회사는 20xx년 이후 정부 지원▼▼, ▼▼▼▼ 등 중소기업과의 상생, 발전산업의 육성 및 설비관리에 대한 창의적 아이디어 발굴을 위하여 ▼▼▼▼를 지속 추진 중으로 환경·화학 분야에서도 다수의 ▼▼▼▼를 추진하였으며, 최종 산업재산권까지 출원한 ▼▼▼▼는 총 x건이다.

[표 1] 환경·화학분야 ▼▼▼▼ 추진 실적

과제명	연구 기간	수행기관	산재권 출원
㉠ 개발	'xx. xx. ~ 'xx. xx.	재재	0
㊦ 개발	'xx. xx. ~ 'xx. xx.	재재	0
㉢ 개발	'xx. xx. ~ 'xx. xx.	재재	0
㉣ 개발	'xx. xx. ~ 'xx. xx.	카카	0
㉤ 개발	'xx. xx. ~ 'xx. xx.	타타	0

자료: 감사대상부서 제출자료 재구성

2. 관계 법령 및 판단기준

우리 회사 「기술이전 사업화 절차서」에 따르면 ▼▼▼▼ 종료 후 기술평가 결과 ‘우수’ 기술로 판명된 산업재산권 등 ▼▼▼▼ 성과물의 경우, ▼▼▼▼ 실시 기업과 기술이전 협약을 체결하고 협약 기간 동안 성과물 매출액의 일정 부분을 ○○●로 납부하게 하여야 한다.

☞ 참고자료: 【기술이전 사업화 절차서】

5. 기술이전 검토

5.2 기술이전 대상기술 조사 및 발굴

기술평가결과 우수한 기술로 판명된 산업재산권 및 컴퓨터 프로그램, 기술 노하우 등을 기술이전 대상기술로 활용한다.

5.5 기술이전 검토

5.5.1 운영부서는 기술이전 실시부서에서 작성한 기술이전 방법 및 내용, 특수협약 조건에 대하여 다음 각 호를 검토, 조정한다.

5.5.3 기술이전 범위는 실시권 허락 및 양도이며 제3자에 대한 지식재산권의 실시권 허락은 통상실시권을 원칙으로 한다.

다만 공동소유 또는 공동 기술개발의 기술사용 협약인 경우 전용실시권으로 협약할 수 있다.

5.5.4 ○○● 징수형태는 기술이전 매출실적에 따라 납부하는 경상○○●로 징수한다.

6. 협약체결

6.1.1 기술이전협약은 기술사용협약서(서식 6)의 내용을 포함하여 체결하는것을 원칙으로 한다.

7. ○○● 산정 및 징수

7.1 ○○● 산정

7.1.2 실시기업은 협약기간 동안 연간 총 매출액에 대하여 기술기여도 및 다음 각 호의 비율을 곱하여 계산한 매출정률 ○○●를 매년 납부하여야 한다.

1. 중소기업기본법 제2조의 규정에 의한 중소기업 : x% 이내

2. 중견기업 성장촉진 및 경쟁력 강화에 관한 특별법 제2조 1호에 따른 중견기업 : x% 이내

3. 대기업 : x% 이내

3. 감사결과 확인된 문제점

그런데도 ㉔본부 ㉕부는 20xx년도 ▼▼▼▼인 “⊕” 건을 완료 후 최종 기술 평가에서 “아주 우수”로 평가하고 산업재산권 출원 및 우리 회사의 ▼▼▼▼ 선정품으로 지정하였음에도 감사일 현재까지 기술이전 협약을 체결하지 않았으며, 이로 인하여 ○○● xxx,xxx,xxx원을 ○○하지 못하였다.

[표 2] ○본부 ▼▼▼▼ ○○● ◎○ 누락 내역

[단위: 원]

▼▼▼▼ 명	관련 계약명	계약 연월	매출액	징수 누락액
⊕	○본부 ⊕ 구매	'2x. xx.	x,xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
	○본부 x-x호기 ⊕ 구매	'2x. xx.	x,xxx,xxx,xxx	xxx,xxx,xxx
합 계			x,xxx,xxx,xxx	xxx,xxx,xxx

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

또한 ○본부 ㉔실은 20xx년 ▼▼▼▼인 “㉔” 건을 완료 후 20xx년부터 x차례에 걸쳐 총 x년간 기술이전 및 사용 협약을 체결하였으나, ▼▼▼▼ 성과물의 20xx년 매출에 대한 ○○● xx,xxx,xxx원을 감사일 현재까지도 ◎○하지 않았다.

[표 3] ○본부 ▼▼▼▼ ○○● ◎○ 누락 내역

[단위: 원]

▼▼▼▼ 명	관련 계약명	계약 연월	매출액	징수 누락액 ¹⁾
㉔	○본부 ㉔ 구매	'2x. xx.	xx,xxx,xxx	xxx,xxx
	○본부 x호기 ㉔ 구매	'2x. xx.	x,xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx
합 계			x,xxx,xxx,xxx	xx,xxx,xxx

주: 1. “○본부 x호기 ㉔ 구매” 등 이행 중인 계약 건은 감사일('2x. x. xx.) 기준 매출임.

자료: 감사 대상부서 제출자료 재구성

그 결과 중소기업의 ▼▼▼▼ 실효성을 제고하기 위하여 ▼▼▼▼비 지원, ▼▼▼▼의 성능시험 환경 제공, ▼▼▼▼선정품 지정으로 수의계약 체결 등 각종 혜택을 제공하고도 ▼▼▼▼ 성과물의 매출에 대한 ○○● xxx,xxx,xxx원을 ◎○하지 않아 사익 창출의 기회가 상실될 우려가 있다.

관계부서 의견 ○본부 ㉔부와 ○본부 ㉔실은 기술이전 협약체결과 ○○● ◎○ 업무처리에 미흡한 점이 있었음을 인정하였으며, ◎○ 누락된 ○○●에 대해서는

본사 주관부서, 실시기업과의 적극적인 업무협의를 통해 조속히 ○○하도록 하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☐본부장은

▼▼▼▼인 “⊕ ” 건의 성과물에 대한 기술이전 및 기술사용 협약을 체결하여 누락된 ○○● XXX,XXX,XXX원을 조속히 ○○하시고, 향후 유사사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 처리하시기 바랍니다. [시정]

☐본부장은

“㉠”의 기술사용 계약서에 따라 해당 성과물의 20xx년 ○○● XX,XXX,XXX원을 조속히 ○○하시기 바랍니다. [시정]